



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/151/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

נציגות הבית המשותף ברחוב שלמה בן יוסף 134

התובעת

באמצעות ב"כ עו"ד אסף אבישר

נגד

יוכבד שכטר

הנתבעת

באמצעות ב"כ עו"ד אברהם גרוניך

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בהרחבה, לצורך בניית ממ"ד ומחסן, שמבקשת הנתבעת לבצע בדירתה. בתוך כך יעסוק פסק דין זה בשאלה האם וכיצד יש לבחון את נימוקי ההתנגדות שמעלה התובעת ואת תום לבה, והאם על אף היעדר עמידת הנתבעת ברף ההסכמות הנדרש בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 לשם ביצוע ההרחבה המבוקשת, ניתן לאפשר את ביצוע ההרחבה נוכח מהות נימוקי ההתנגדות של התובעת.

א. עיקרי העובדות

1. עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש שומה 30209 חלקה 62, והממוקם ברחוב שלמה בן יוסף 134 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). לבית המשותף 26 תתי חלקות והוא מורכב ממבנה אחד בן שתי כניסות: כניסה א' כוללת את תתי חלקות 1-13, וכניסה ב' כוללת את תתי חלקות 14-26. לבית המשותף תקנון מוסכם. למעט הצמדות של מרפסות גג לדירות 11-13 ו-24-26, אין הצמדות פרטניות של רכוש משותף לדירות נוספות.

2. בתקנון המוסכם של הבית המשותף (ראה נספח א' לכתב התביעה ונספח ב' לכתב ההגנה) נקבע כי "**לכל כניסה מתקנים המשמשים אך ורק את בעלי הדירות באותה כניסה כגון חדר מדרגות, גג ומקלט למעט חדר הסקה המצוי בכניסה ב' והמשמש את כל הכניסות לבית**". עוד נקבע כי "**הרכוש המשותף המשמש אך ורק את בעלי הדירות בכל כניסה יוצמד לדירות שבאותה כניסה**" (ראה סעיף 3ב' ו-ג' לתקנון המוסכם). כך נקבע שם כי: "**בעלי הדירות בכל כניסה וכניסה יבחרו בתוכם נציגות שתנהל את הרכוש המשותף המוצמד לאותה כניסה ולצורך כך יהיו מוקנות לה כל הסמכויות על פי פרק ו' לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969**" (ראה בסעיף 3ו' לתקנון).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/151/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף של כניסה ב', והנתבעת היא בעלת מחצית הזכויות בדירה בבית המשותף הידועה כתת חלקה 14 (להלן: **"דירת הנתבעת"**), והממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף. בעלי מחצית הזכויות הנוספות בדירה זו הוא שכטר יעקב מאיר, אולם זה לא צורף כנתבע להליך.
4. בסמוך לדירת הנתבעת מצוי מצד צפון **"חלל"** המסומן בתשריט הבית המשותף כ**"מילוי"** (להלן: **"החלל"**). הנתבעת מבקשת להרחיב את דירתה אל עבר החלל, באופן בו יתווסף לדירתה שטח כולל של 15.27 מ"ר. הרחבה מבוקשת זו כוללת ממ"ד בשטח של 9 מ"ר בגובה 2.50 מ"ר (להלן: **"הממ"ד"**) ומחסן (ללא חלון) בשטח של 6.27 מ"ר (להלן: **"המחסן"**) ובגובה 2.20 מ"ר. נוכח הפרשי הגובה, כוללת הרחבה זו בניית שתי מדרגות לשם עלייה מהממ"ד למחסן (למען הנוחות, יכוננו להלן הממ"ד והמחסן לרבות המדרגות גם יחד - **"ההרחבה"**).
5. בתחילה, פנתה הנתבעת לרשויות התכנון בבקשה לאשר לה היתר בנייה לביצוע הרחבה בהיקף רחב יותר. כך ביקשה בתחילה הרחבה משמעותית יותר בשטח של 20 מ"ר, וכן את הנמכת החצר ובניית גרם מדרגות ליציאה לחצר מונמכת (ראה נספח ב' לכתב התביעה). ועדת המשנה לתכנון ובנייה דחתה בקשה זו, צמצמה כאמור את שטח ההרחבה המאושר וקבעה כי **"יש לבטל הנמכת חצר ובניית גרם מדרגות לירידה לחצר מונמכת"** עם זאת הוסיפה וקבעה כי **"ניתן לאשר פתח יציאה מהסלון ישירות לגינה ע"י מס' מדרגות בלבד"** (ראה נספח ג' לכתב התביעה, תיק 0448.02/2010 - להלן: **"היתר הבנייה"**). ערר שהגישו בעלי דירות בבית המשותף לוועדת הערר בגין היתר בנייה זה - הוסר.
6. הנה כי כן, לאחר החלטת רשויות התכנון כאמור, מבקשת הנתבעת לבנות אך ממ"ד בשטח של 9 מ"ר ומחסן בשטח של 6.27 מ"ר, וכל זאת, כאמור, תוך הרחבת דירתה על חשבון החלל. התובעת מתנגדת להרחבה, ובתוך כך עותרת למתן צו מניעה קבוע אשר יורה לנתבעת להימנע מלבצע כל עבודת בנייה בשטחים המשותפים של הבית המשותף, לחדול מביצוע כל עבודת בניה בשטחים המשותפים של הבית המשותף, ולהשיב את מצב הקירות החיצוניים, החללים, והשטחים המשותפים לקדמותו.
7. במסגרת הליך זה הוגשה גם בקשה לצו מניעה זמני. צו כאמור ניתן ביום 17.5.15 בהיעדר התייצבות מטעם הנתבעת. הנתבעת הגישה בקשה לביטול צו המניעה הזמני, ובה התקיים דיון. בסופו של דיון זה הודיע ב"כ הנתבעת, לאחר ששמע את הערות המפקח אשר דין בתיק בתחילתו, המפקח ש. הייזלר, כי **"אנו מוכנים כדי לקדם את ההליך, מבלי שאנו כמונן מודים בטענה כלשהי, ומאחר שבשלב זה לא התחלנו לבנות, כי הסעד הזמני יוותר על כנו ונעבור לניהול התיק העיקרי..."**. לפיכך, נקבע בהחלטה מאותו היום כי צו המניעה הזמני יוותר על כנו. לצורך שמיעת התיק העיקרי הועבר התיק לטיפול.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. משניסיונותיי להוביל את הצדדים להסכמות לא צלחו, הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית והתקיים דיון הוכחות בו נחקרו עדי הצדדים. סיכומי טענותיהם של בעלי הדין נשמעו על פה. ביום 6.10.16 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. במסגרת זו גם ביקרתי בדירות השונות בבית המשותף.

ב. עיקרי טענות התובעת

9. התובעת טוענת כי הנתבעת איננה אוחזת בהסכמת בעלי הדירות כנדרש בדיון לצורך ביצוע ההרחבה המבוקשת על ידה.

10. התובעת מדגישה בתביעתה כי קיים חשש גדול שהנתבעת מבקשת לבצע עבודות בניה לשם הקמת יחידות דיור נוספות על גבי השטחים המשותפים, וכי היתר הבנייה הקיים הוא כיסוי לעבודות רחבות היקף אלה. עוד טוענת התובעת כי קיים חשש שהמחסן ישמש למגורים ויהווה חדר נוסף בדירת הנתבעת.

11. באשר לממ"ד טוענת התובעת, כי לבניין קיים מקלט תקין במרחק קומה אחת מדירתה של הנתבעת כך שאין כלל צורך בו. ביחס למחסן נטען כי מטרת הנתבעת היא כי המחסן ישמש כחדר מגורים לכל דבר ועניין. הראייה לכך, לשיטת הנתבעת, היא כי מבוקש לפתוח חלונות בגודל 1*2 מ"ר בקיר המחסן, וכי יוקמו בו אף מדרגות.

12. עוד טוענת התובעת כי היא חוששת מכך שבמקום חלון תפתח הנתבעת דלת בקיר החיצוני של הבית המשותף וכך תשתלט למעשה על חלק מהחצר המשותפת ותספחה לדירתה. עוד מעלה התובעת חשש כי הנתבעת תחפור מתוך המחסן ותיצור יחידת מגורים נוספת ונפרדת להשכרה.

13. התובעת מדגישה כי חשש זה ממשי ביותר שכן, לטענתה, בבניין סמוך ודומה חפר אחד השכנים בחלל המשותף ויצר שם מספר יחידות מגורים נוספות.

14. התובעת טוענת עוד כי הנמכת הקרקע תערער את יציבות הבניין ותפגע ביציבות הבניין אשר בנוי על קורות.

15. התובעת מוסיפה וטוענת כי הנתבעת פרצה זה מכבר אל שטח החלל והרכיבה מעל קירות גבס.

16. לטענת התובעת, יצירת יחידת מגורים נוספת איננה כדוּן ויש בה כדי להעמיס על כלל תשתיות הבית המשותף. עוד נטען בהקשר זה כי בניית דירות נוספות והעמסה על התשתיות תגרום לפגיעה בערך הדירות של בעלי הדירות בבניין.

17. נטען, כי בהרחבה יש כדי לפגוע באחוזי הבנייה של כלל בעלי הדירות בבית המשותף וגריעה מחלקם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. בסיכומיה הוסיפה התובעת וטענה כי לצורך ביצוע ההרחבה המבוקשת נדרש לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות מבין בעלי הדירות בשתי כניסות הבית המשותף.
19. עוד טענה התובעת בסיכומיה כי יש בביצוע ההרחבה כדי להשפיע על שאר בעלי הדירות ועל האופן שבו יתאפשר להם בעתיד לעשות שימוש באותם חללים. התובעת טענה כי היא סבורה שנכון יהיה לבצע תכנון על ידי כלל בעלי הדירות, וזאת כדי לאפשר שימוש מיטבי ברכוש המשותף לכולם.
20. התובעת טענה כי לא ניתן לראות בהרחבות נוספות שבוצעו בבית המשותף משום "הרחבות דומות" אשר לפי הוראת חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 יש לראות בהן משום "הסכמה קונסטרוקטיבית" לביצוע ההרחבה המבוקשת. מכל מקום נטען כי אף הנתבעת הודתה בכך שגם אם אלו יימנו עדיין אין בידיה את הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש בחוק זה.
21. עוד טענה התובעת בסיכומיה כי הנתבעת נגועה בחוסר תום לב שעה שלא פנתה לקבלת עמדת יתר בעלי הדירות טרם שפנתה לרשויות התכנון בבקשה להיתר הבנייה.

ג. עיקרי טענות הנתבעת

22. הנתבעת מדגישה כי בהחלטת ועדת המשנה של הועדה המקומית בוצעו מספר שינויים מהותיים, כאשר הנמכת הגינה, אפשרות היציאה לגינה ושימוש בחלק הדרומי של החלל- נדחו על ידה. נטען, כי בתביעתה מציגה התובעת מצגי שווא בהקשר זה.
23. לטענת הנתבעת, ההרחבה היא בחלקו הצפוני של החלל, שאין ולא ניתן לעשות בו שימוש בהיותו כלוא בין קירות הבניין מצד אחד וקירות דירת הנתבעת מהצד השני, כך שלמעשה רק הנתבעת יכולה ליהנות משטח זה.
24. הנתבעת טוענת כי הגשת התביעה נובעת מצרות עין כאשר המניע המסתתר מאחוריה הוא לסחוט את הנתבעת כדי שזו תיאותר ליתן הסכמתה להכשרת עבירות בניה שביצע אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, בעל תת חלקה 25, יוסף צרפתי (להלן: "צרפתי").
25. הנתבעת מכחישה כי ביצעה בנייה כלשהי בדירתה, לרבות ברכוש המשותף. נטען כי הנתבעת פעלה ופועלת כדין. למען שלמות התמונה מציינת הנתבעת כי בשלבי הכנת תכנית ההיתר, ורק בכדי לבחון את התכונות, היא קדחה חור קטן בקיר הפנימי של דירתה, אשר גובל בשטח החלל, ומיד לאחר מכן סתמה אותו.
26. לגופו של עניין טוענת הנתבעת כי בתתי חלקות 17, 20, 23 ו-25 בוצעה הרחבה דומה, ולפיכך יש לראות את בעלי אותן תתי חלקות כמי שנתנו הסכמתם הקונסטרוקטיבית להרחבה המבוקשת. נטען, כי מדובר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתוספת של כ-30 מ"ר לכל אחת מהן, על גבי השטח המשותף. יתרה מכך, נטען כי בעלי תתי חלקות 24 ו-16 הוסיפו גם הם חדרים בשטח של 20 מ"ר כל אחד, לדירותיהם. נטען כי בעל תת חלקה 26 אף בנה מעלית מקומת הכניסה אל דירתו, והכל בתוך שטח הרכוש המשותף. עוד נטען כי בתתי חלקות 24, 25 ו-26 בוצעו הרחבות בנייה, לרבות על גג הבניין, בשטח דומה או גדול משטח ההרחבה המבוקש על ידי הנתבעת. נטען כי למיטב ידיעת הנתבעת, הרחבות אלו בוצעו שלא כדין וללא היתר בנייה.

27. הנתבעת מדגישה כי אין בכוונתה לבצע הנמכה של הגינה, כמו גם לבנות יחידות דיור נוספות, אלא ברצונה לממש את היתר הבנייה כפי שניתן לה וזאת בלבד. בהקשר זה טוענת הנתבעת כי העלאת טענות בהקשרים אלו בכתב התביעה מעידה כאלף עדים על כך שהתובענה נגועה בשיקולים שאינם ענייניים. בהקשר זה מדגישה עוד הנתבעת כי אין בכוונתה להוסיף כל יחידת דיור נוספת, מה גם ששטח המחסן (6 מ"ר) והיותו נטול חלונות איננו מאפשר לה לבצע זאת בפועל. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי בניית ממ"ד אינה גורעת מאחוזי הבניה של יתר בעלי הדירות בבית המשותף, והמחסן מוגדר כ"שטח שירות" וכזוה אינו נוטל שטחים עיקריים כלשהם מהבניין. כך שגם בטענה זו של התובעת אין כל ממש. באשר לטענה בדבר הסיכון הבטיחותי כביכול לבניין, נטען כי מדובר בטענה שנטענה בעלמא וללא כל ביסוס, וכי חזקה על עיריית ירושלים, מהנדסיה ואדריכליה, שלא יתנו היתר כאשר החישובים הסטטיים שמוגשים מסכנים את הבניין.

28. נטען כי התובעת נגועה בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים שעה שהיא מעלימה עין במשך שנים מעבירות בניה שביצעו בעלי דירות שונות אל עבר הרכוש המשותף, בעוד שמנגד היא בוחרת לנהל את ההליך דן דווקא כנגד הנתבעת אשר מבקשת לפעול כדין.

29. באשר לרף ההסכמות הנדרש ולשאלה האם יש למנותו מבין בעלי הדירות בכניסה ב' או בשתי הכניסות גם יחד, נטען כי בכתב התביעה לא עלתה כל טענה כי יש למנות זאת מבין שתי הכניסות ועל כן מדובר בהרחבת חזית אסורה.

30. לגופו של עניין, טוענת הנתבעת כי לצורך בדיקת רף ההסכמות רלוונטיות רק דירות כניסה ב', וזאת לנוכח הוראת סעיף 3' לתקנון המוסכם. נטען, כי לפי בדיקה משפטית מהותית של מטרת סעיף זה, מדובר ברכוש משותף שנועד לשמש רק את בעלי הדירות בכניסה ב'.

31. לחלופין נטען כי לו תתקבל טענת התובעת כי יש למנות את רף ההסכמות מבין בעלי הדירות בשתי הכניסות יש למחוק את התביעה בשל חוסר סמכות בהגשתה. נטען כי התובעת היא נציגות בעלי הדירות בכניסה ב' בלבד ולא התיימרה להיות נציגות שתי כניסות. לפי התקנון המוסכם, בנוסף לנציגות מטעם כל כניסה, קיימת גם "נציגות על" של שתי הכניסות. היות והתובעת לא התיימרה להיות הנציגות של כניסה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א' או של שתי הכניסות, היא איננה מוסמכת להגיש תביעה שאיננה ביחס לרכוש המשותף שהוצמד לכניסה ב' בלבד.

32. לחלופי חילופין נטען כי אף אם תתקבל הטענה כי יש לקבל את הסכמת בעלי הדירות משתי הכניסות ולא תמחק התביעה בשל חוסר סמכות בהגשתה, עדיין רף ההסכמות יהיה זהה וזאת נוכח העובדה שגם בכניסה א' אושרה אותה תב"ע מכוחה התבצעה הרחבת דירות מסוימות בכניסה ב' (תכנית 5407). נטען, כי על אף שבכניסה א' בעלי הדירות לא ביצעו בפועל את ההרחבה די בכך שהוגשה על ידם תב"ע המאפשרת זאת.

33. הנתבעת מציינת כי היא ערה לכך כי כאשר מונים את בעלי הדירות אשר יש לראות בהרחבה הדומה שביצעו משום "הסכמה קונסטרוקטיבית", מגיעים לרף הסכמות נמוך מזה הנדרש בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. עם זאת, טוענת הנתבעת, לבעל זכות קניינית אין את החרות להתנגד לבקשת שכנו להרחיב דירתו באופן סתמי ונטול הנמקה. בעניינינו, כך נטען, הוכיחה הנתבעת כי מדובר בהתנגדות קנטרנית וסתמית הנעוצה במניעים בלתי ענייניים.

34. לטענת הנתבעת, על אף שאין בידיה את רף ההסכמות הנדרש בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, בנסיבות המקרה דנן יש לאפשר לה את ביצוע ההרחבה בהתאם להיתר הבנייה, וזאת בהסתמך על הוראת סעיף 14 לחוק זה ולפרשנות שניתנה לה בפסיקת בתי המשפט ובפסיקת המפקחים. לשם כך מפנה הנתבעת למספר אסמכתאות (ראה בסיכומי הנתבעת, פרוטוקול הדיון מיום 13.9.16, עמ' 8, שורות 14-2). לטענת הנתבעת, למפקחת יש סמכות לדון בנימוקי ההתנגדות של רוב בעלי הדירות ואין די בבדיקה סכמתית בדבר קיומו או היעדרו של הרוב הנדרש. הנתבעת מוסיפה, בהסתמך על אותן אסמכתאות אליהן היא מפנה, כי מן הראוי לבחון האם ההתנגדות ראויה או שאינה ראויה.

35. הנתבעת טוענת כי הפסיקה כלל לא דנה במצב בו התנגדות לביצוע ההרחבה היא של נציגות הבית המשותף, כי אם במצב בו ההתנגדות הייתה של בעלי דירות אחרים. נטען כי במקרה בו הנציגות היא המתנגדת, והיא ככזו אמורה לייצג את כלל השיקולים, בין היתר זה של הנתבעת, יש לבחון מקל וחומר את נימוקי ההתנגדות שלה. הנתבעת טוענת כי היות ומדובר בתביעתה של הנציגות, חלה עליה חובת תום לב מוגברת.

36. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי כאשר נימוקי התנגדות מתבררים כשגויים, או מוטעים, נטל ההוכחה על המתנגד גובר. נטען כי כאשר ניתן להוכיח כי נימוקי ההתנגדות נובעים מסחיטה או מהתנגדות לשם ההתנגדות בלבד, יש להתיר את הבנייה. הנתבעת מדגישה כי במקרה הנדון מדובר בנציגות אשר התעלמה ומתעלמת מעבירות בניה אחרות אשר קיימות בבניין, וככזו אינה רשאית לבקש סעד כנגד ביצוע ההרחבה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על פי היתר בניה שניתן כדין. נטען כי למצהיר מטעם התובעת, צרפתי, קיימות חריגות בניה בעצמו, והנציגות מעולם לא פתחה כנגדו בהליך כלשהו בגין.

37. הנתבעת טוענת כי כל טענות התובעת אשר הועלו בכתב התביעה כטעמי התנגדות לביצוע ההרחבה הוכחו- אחת לאחת- כשגויות (ניצול אחוזי בניה לצורך בניית ממ"ד, שימוש בגינה, סיכון הבניין מבחינה בטיחותית, בניית 6 יחידות דיור, שימוש במחסן כחדר בלתי נפרד מהדירה, הנמכת מפלס הגינה המשותפת).

38. נטען כי הטענה שהושמעה באחד הדיונים או בעת הסיכומים, בדבר רצון עתידי לתכנן ממ"דים לבניין כולו, לא נטענה בכתב התביעה ויש בכך משום הרחבת חזית אסורה. לטענת ב"כ הנתבעת, לו הייתה נטענת הטענה במועד היה ביכולתו להתמודד עמה, ולהוכיח כי אין בה ממש. היות והועלתה בשלב מאוחר, נוכח הפגיעה בהגנת הנתבעת, אין להתיר העלאתה. מעבר לכך לגופו של עניין נטען כי לתובעת היה די זמן לתכנן את בניית הממ"דים עבור כלל בעלי הדירות, ככל שחפצה היא בכך, ואילו זו אפילו לא הצהירה שהתקיימה בנדון אסיפה כללית. עוד נטען כי גם מן הבחינה המהותית לא הוכח כי בניית ההרחבה המבוקשת תסכל בניית ממ"דים עתידיים.

39. הנתבעת טוענת כי שעה שהתברר כי כל טעמי ההתנגדות שהועלו בכתב התביעה נסתרו או הוכחו כבלתי נכונים, נותר לבחון מה מסתתר מאחורי התנגדותה של התובעת לביצוע ההרחבה. בהקשר זה נטען כי הוכח שהנציגות משתמשת בכוחה כדי לשרת את צרפתי, אשר ניסה לסחוט את הנתבעת, באופן בו ייתן לה את הסכמתו להרחבה לו תסכים מצידה להכשיר את עבירות הבניה שבוצעו בדירתו. נטען כי השימוש שעושה הנציגות בכוחה כדי לשרת את צרפתי הוא פסול.

40. בנסיבות אלו נטען כי התנגדותה של התובעת לביצוע ההרחבה חסרת תוס לב, ולוקה במוסר כפול בבחינת "טובל ושרץ בידו".

41. סיכומו של דבר, טוענת הנתבעת, כי יש לדחות את התביעה על הסף, לבטל את הצו הזמני, ולהשית על התובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/151/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. דיון והכרעה

42. הכלל לפיו הצמדת רכוש המשותף לדירה פלונית דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות קבוע בסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") – "... אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"

43. במסגרת תיקון 18 לחוק (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629), ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראת סעיף 62 לחוק. לפיכך, חוקקה הוראת סעיף 71ב לחוק הקובעת כך:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

44. בדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114) הובהר כך-

"מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, במטרה למצוא פתרונות לבעיית צפיפות המגורים של משפחות רבות בדרך של הרחבת דירות קיימות או לבעיית צפיפות אוכלוסין השכיחה באזורים מסוימים בארץ, בדרך של בניה על הרכוש המשותף. על פי המוצע בסעיף 71ב יהיו רשאים רוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, להחליט על שינויים ברכוש המשותף, אם מטרת השינוי היא הרחבת דירה קיימת אחת, או יותר, בבית המשותף. כיום, על פי הקבוע בסעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, החלטה זו טעונה הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף. דרישה זו מהווה מכשול מהותי ומוצע לשנותה. יחד עם זאת מוצע לקבוע במפורש מנגנון לפיצוי בעל דירה שנפגע באופן מהותי בדרך של תשלומי איזון"

45. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". בספרו של המלומד א. אייזנשטיין (ר': א. אייזנשטיין, שם, עמ' 223), נאמר כי- "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/151/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. הנה כי כן, במסגרת תיקון 18 לחוק נקבע חריג, המתייחס באופן פרטני לשינוי ברכוש המשותף על דרך של הצמדתו לצורך הרחבת דירה פלונית. לגבי שינוי או פגיעה במובן זה ברכוש המשותף, דורש המחוקק הסכמה ברוב מופחת מזה הנדרש לצורך הצמדת רכוש משותף לדירה פלונית, ככלל. יתרה מכך, המחוקק אף קובע הסדרים פרטניים באשר לבעל דירה שנפגע מקבלת ההחלטה "פגיעה מהותית" - וזאת על דרך מתן סמכויות רחבות למפקח להורות על שינוי, ביטול או התנאת ההחלטה בתנאים, וכן על תשלום דמי איזון לנפגע (ראה בסעיף 71 לחוק).
47. במסגרת בחינת רף ההסכמות הקיים על מנת לאפשר לבעל דירה להרחיב את דירתו, קבע המחוקק, בסעיף 71(ב)(ג) לחוק כי - "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין". היינו, מי שבנה "הרחבה דומה" יראה כמסכים להרחבה המבוקשת וזאת אף אם לא נתן הסכמתו הפוזיטיבית לאותה הרחבה.
48. המונח "הרחבה דומה" פורש בפסיקה ככזה שאינו מתחשב רק בשטח המתווסף אלא בעיקר בהיקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף. כך למשל נקבע בע"א (מחוזי חיפה) 22123-10-10 זינגר ואח' נ' חדד ואח' (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 14.3.11) כי-

"... משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי... יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבנין, אין מקום להכשירה".

ראה גם – ע"א 3253/02, אביב דוד ואח' נ' גדולטר בכבוד רונית (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 2.3.03).

דוקטרינת תום הלב ושימוש לרעה בזכות

49. עקרון תום הלב מעוגן בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") ונפרש מכוח הוראות סעיף 61(ב) לחוק החוזים גם על פעילות משפטית וחייבים שאינם בגדרי החוזה. עקרון תום הלב הוחל באופן רחב, מתוקף פסיקת בתי המשפט, על כלל המשפט הישראלי (ראה למשל: ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385, 400 (2003); ד"נ 7/81 פנידר, חברה להשקעות פתוח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ובנין בע"מ נ' קסטרו, פ"ד לז(4) 673, 687 (1983); בג"ץ 1683/93 יבין פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פ"ד מז(4) 702, 708 (1993); ע"א 700/81 פז נ' פז, פ"ד לח(2) 736, 742 (1984).

50. על אף שלהגנה על הקניין יש מעמד חוקתי על-חוקי (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ע"א 6821/93, **בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מדגל כפר שיתופי**, פ"ד מט(4) 221), בעליו של נכס מקרקעין אינו נהנה מהגנה מוחלטת וזכותו מוגבלת מהפעלתה בשירות. לעיתים, ייתכנו מקרים בהם מכוח עקרון תום הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי בעל הזכות הקניינית, על אף שזכותו נפגעה.

51. בהקשר של נכסי קניין, קיימת גם הוראה ספציפית, שעניינה איסור השימוש לרעה בזכות, היא הוראת סעיף 14 לחוק הקובעת כי- "**בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר**".

52. הפסיקה אשר דנה בבחינת "התנהגות הצדדים" במובן של עמידה על טעמי המתנגדים לבנייה המבוקשת (אם תרצה- טעמי ההתנגדות לפגיעה כזו או אחרת בזכות הקניינית, במובן של קיום בתום לב), אמנם הכירה בסמכות הערכאות השיפוטיות להביא בגדר מכלול שיקוליהן גם את הסיבה הנעוצה בהתנגדות, אולם הדגישה **כי רק התנגדות בלתי הוגנת, הנעוצה בקינטור או בטעמים הנוגדים את שיטת המשפט**, תהא כזו אשר נכון יהיה להתעלם ממנה ולא להביאה במסגרת מניין ההתנגדויות לבניה המבוקשת ברכוש המשותף. בתי המשפט אף הדגישו כי אל לו לבית המשפט לשים שיקול דעתו במקום שיקול דעת בעלי הדין שכן "**עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה ברכוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים**" (ראה: בעש"א (מחוזי חיפה) 13877-04-09, **אילן קסרי נ' שאחב שלומוב**, (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 16.8.10- להלן: "**פרשת קסרי**").

53. בעניין נטלה (ע"א (חי) 835/08, **נטלה צבי נ' עטרה פרי** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 18.11.09, להלן: "**עניין נטלה**"), אליו הפנה ב"כ הנתבעת בסיכומיו, נדון בית משותף דו קומתי בן 6 דירות כאשר בכל קומה ישנן 3 דירות. באותו מקרה ביקשה המערערת להרחיב את דירתה אל מפלס הגג, שהוא רכוש משותף, לצורך הוספת 3 חדרים ובכללם ממ"ד, מרפסת וחדר שירותים, ואף קיבלה היתר מרשויות התכנון לשם כך. לאחר מתן ההיתר הוגשה תביעת המשיבים שם למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על ביצוע הבנייה. המשיבים טענו כי אין בידי המבקשת רוב של 3/4 מהדירות להם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף, כנדרש בסעיף 71 לחוק. משנוכחה המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה כי אכן אין בידי המערערת את הרוב הדרוש, הורתה על קבלת התביעה מטעם זה בלבד. על אף דחיית הערעור לגופו של עניין, בית המשפט המחוזי, בדעת רוב (כב' השופט זרנקין וכב' השופטת וסרקרוג) קבעו כי על המפקחת להידרש גם לטעמי ההתנגדות ואין די בבחינה אריתמטית של הרוב הקבוע בחוק. באותה מקרה, נקבע מפי כב' השופטת וסרקרוג כך:

" כשם שנתונה למפקחת הסמכות לבחון את הפגיעה בזכותו המהותית של המיעוט ואף לבטל כליל את החלטת הרוב, כך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/151/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נתונה הסמכות לעשות כן כאשר מדובר בהתנגדות הרוב ועליה לבדוק את נימוקי ההתנגדות. כל זאת גם אם הבדיקה הנדרשת תיעשה בזהירות ותבחן אם אכן מדובר בהתנגדות סתמית, שאינה עניינית (בהבדל מהתנגדות בלתי סבירה לפי סעיף 59ג(ד) לחוק), כדוגמת התנגדות אשר יש בה כדי להצביע לכאורה, על שימוש לרעה במימוש זכות הקניין או שמא מדובר בהתנגדות ממניעים ענייניים. כך למשל, אם ההתנגדות של הרוב "המאורגן", או רוב הנתון בידי אדם אחד, בהיותו הבעלים של מספר דירות בבניין, נעשתה מכוח כוונת קנטור או בשל מוצא או מסיבות אחרות שנוגדות את עקרונות שיטת המשפט, ואשר אין להם דבר או חצי דבר, עם הפגיעה בזכות הקניינית לכשעצמה, לא יהיה מקום לאשר את ההתנגדות

...

בענייננו, התייחסתי למונח התנגדות סתמית שעניינה כאמור, התנגדות בלתי הוגנת, בלתי ראויה ואשר יש בה כדי לפגוע בעקרונות יסוד של השיטה, התנגדות שאינה נוגעת למעשה לפגיעה בזכות הקניין ככזו, עד כדי שימוש לרעה באותה זכות".

54. בעש"א (חי) 17181-05-11, גורי אברהם נ' יאיר פדאל, (ניתן ביום 20.9.11, פורסם ב"נבו"), הבהירה כב' השופטת וסרקרוג את עמדתה בפרשת נטלה, עת שהבהירה כי סמכות המפקח להתערב בשיקולי ההתנגדות היא עת ההתנגדות נעשית ללא כל הנמקה:

"ראוי להבחין היטב בין עצם השאלה אם בעל דין המתנגד לבקשת שכנו לבנות ברכוש המשותף יכול לבוא לבית המשפט ולומר "מתנגד אני", ללא הוספת כל נימוק, ודי בכך כדי למנוע הבנייה, ולמעשה לצמצם או למנוע את סמכותו של בית המשפט או של המפקחת לדרוש פירוט נימוקי ההתנגדות, לבין היקף יישום סמכותו של בית המשפט לבקר את הנימוקים שהועלו.

בשאלה הראשונה שהיא העקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71ב לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב – שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה- סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה.

בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/151/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אכן, אין לאפשר לדעתי התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש ברעה לזכות קניין, כך נאמר על ידי בפס"ד צבי והוספתי שם כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה בזכות הקניינית לכשעצמה..."

55. בפרשת קסרי, גם אליו הפנה ב"כ הנתבעת בסיכומיו, הביע כב' השופט סוקול עמדה לפיה כי יש לנקוט בגישה מצמצמת ביחס לבירור טעמי ההתנגדות של בעלי הדירות אשר לא נתנו הסכמתם לביצוע ההרחבה-

"...דומני כי התנגדות של אדם לעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף תהא בדרך כלל התנגדות עניינית. אין כל מקום לכפות על אדם לוותר על קניינו רק בשל רצון של שכן לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף. גם עמידתו של דייר על קבלת טובת הנאה כלשהי כתנאי למתן הסכמתו לוותר על זכויותיו, אפילו טובת הנאה כספית, אינה מהווה בהכרח חוסר תום לב. גם התנגדות בשל החשש לירידת ערך הדירה של המתנגד אינה חסרת תום לב.

אוסף, כי ראוי שבית המשפט יזהר פן ישים עצמו במקומם של בעלי הדין. עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה ברכוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים".

56. בפסיקה, ניתן לאתר אף אמרות דווקניות המלמדות כי ספק אם בכלל קיימת בידי המפקח הסמכות להתערב ולדון בנימוקי ההתנגדות. כך למשל, בעש"א (ת"א) 2016/09, יצחק זלצר נ' מאיר הולצמן (פורסם ב"נבו" ניתן ביום 27.12.10 ציינה כב' השופטת ברוש כי:

" יש להיזהר מהרחבה יתרה של שיקול הדעת כאשר מדובר במניעת מימושן של זכויות קניין בין מכוח סעיף 14 לחוק המקרקעין ובין מכוח דוקטרינת תום הלב. זאת, בעיקר, כאשר הפעלתו של שיקול הדעת מתבקשת כדי לכבול את ידיו של בעל הזכות ולמנוע ממנו להתגונן מפני פגיעה שלא כדין בזכותו..."

ובהמשך-

" כבעלי זכות קניין, שהיא זכות יסוד, רשאים המשיבים לנהוג ברכושם כרצונם, ואין עליהם ליתן טעם מדוע הם מסרבים לגרוע מזכות זו, רק משום שהמערער מבקש לבנות על חשבונם ולספח לעצמו חלק מהמקרקעין שלהם..."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**החוק קבע אמות מידה להסכמה, בהן כבר איזון בין
האינטרסים של כל הצדדים. מאחר שהמדובר בפגיעה בזכויות
קנייניות, אשר החוק למעשה גורע מהן, יש לקיימו
בדוקנות".**

57. ב"כ הנתבעת הפנה בסיכומיו גם לפסק הדין בעניין רסלר (רע"א 7911/10, עו"ד יהודה רסלר נ' חנה תירוש (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 22.11.10), באותו מקרה, נדון נושא של התקנת מעלית, כאשר לבעלי הדירות המעוניינים בהתקנתה רוב של 11/18 דירות בלבד (בעוד סעיף 159 לחוק דורש הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר ניתנה באסיפה הכללית). על אף היעדר הרוב הדרוש, דחתה המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב את התנגדות המערער לבניית המעלית, שכן מצאה כי ההתנגדות הייתה שלא בתום לב. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו, ובקשת רשות ערעור אשר הוגשה לבית המשפט העליון נדחתה אף היא. כב' השופט הנדל, דחה את בקשת רשות הערעור, תוך שהוא עומד על נסיבותיה החריגות של הפרשה. באותו מקרה, התנגד המערער לבניית המעלית בשל הקשיים שיגרמו ללקוחות משרדו, אשר יתקשו להיכנס למשרד. אולם, נמצא כי שימוש במחסנים כבמשרד, נעשה מבלי לעמוד בתנאים עליהם הורתה ועדת התכנון ובכללם בניית כניסה נפרדת. בית המשפט העליון קבע, בין היתר, כי "הפגיעה בקניינו של המערער היא מצומצמת נוכח אי החוקיות השוררת בנכס, על כל משמעויותיה והיבטיה מבחינה משפטית".

58. עם זאת, יש לתת את הדעת למספר היבטים המאבחים את פרשת רסלר מעניינינו- האחד, אלו אותן נסיבות חריגות עליהן עמד בית המשפט העליון במסגרת אותה פרשה. השני, כי בפרשת רסלר נדונה בניית מעלית להבדיל מהרחבת בנייה כבמקרה דנן. אין מדובר בהבדל טכני כי אם מהותי- כאשר המדובר בבניית מעלית נותרת המעלית רכוש משותף של כלל בעלי הדירות והיא אינה מוצמדת לדירה כזו או אחרת, כפי שקורה בעת ביצוע הרחבה. לפיכך נראה, מבלי לקבוע בכך מסמרות, כי כאשר מדובר בהרחבה, שמשמעותה הוצאה של שטח מהרכוש המשותף והפיכתו לחלק בלתי נפרד מהדירה לכל דבר ועניין, יש לגלות הקפדה יתרה על רף ההסכמות, ואין בהכרח ללמוד מפסיקה זו (שנסיבותיה חריגות כאמור גם לגופן) בנוגע למעלית גם כאשר להרחבה.

59. סיכומו של דבר הוא כי סמכותו של בית המשפט להתערב בשיקולי וטעמי ההתנגדות של בעלי הדין מצומצמת עד מאוד. רק במקרה קיצוני של חוסר תום לב בולט, כאשר לא מוצגים כלל טעמי התנגדות או שאלו נעוצים באופן חד משמעי בטעמים קנטרניים הנוגדים את שיטת המשפט, יהיה בסמכותו של בית המשפט להידרש לטעמי ההתנגדות לגופם ולהתיר את הבניה על אף היעדר עמידה ברף ההסכמות הנדרש בחוק.

מן הכלל אל הפרט

60. מצאתי כי דין התביעה להתקבל, ברובה הגדול. אפרט להלן נימוקיי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/151/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. אין חולק בין בעלי הדין כי הנתבעת איננה אוחזת בהסכמת בעלי הדירות כנדרש בחוק.
62. ראשית, הנתבעת לא הציגה ולו הסכמת בעל דירה אחד ויחיד התומך פוזיטיבית בבקשה לביצוע ההרחבה.
63. שנית, אף אם נמנה, כבקשת הנתבעת, את בעלי הדירות אשר לטענת הנתבעת ביצעו הרחבות לדירותיהם ואף נקבל את טענתה כי יש לראות בהרחבות אלו משום "הרחבה דומה", היינו כי אלו הביעו הסכמה קונסטרוקטיבית להרחבה המבוקשת, עדיין, אין הנתבעת אוחזת ברף הנדרש בחוק להסכמת בעלי הדירות.
64. לאחר שעיינתי בכלל הראיות ושמעתי את עדי הצדדים, ולאחר שאף התרשמתי באופן בלתי אמצעי מביקור שערכתי במקום (הכולל גם את מרבית הדירות בכניסה ב'), הגעתי לכלל מסקנה כי לכל היותר ניתן ללמוד על ההרחבה דומה בארבע מדירות כניסה ב'. ראשית, אכן, יש לראות בשלוש הדירות אשר הורחבו תוך הוספת כ-32 מ"ר לכל דירה על חשבון שטח הרכוש המשותף, משום "הרחבה דומה" לזו המבוקשת. זאת הן נוכח השטח (הרחב כמעט פי 2 משטח ההרחבה המבוקשת) והן נוכח מהות ההרחבה (הוספת שטח מהרכוש המשותף לדירה). במקרה זה לא רק שמדובר בהרחבה דומה, אלא מדובר בהרחבות משמעותיות הרבה יותר מזו המבוקשת על ידי הנתבעת- מדובר בהוספת חדר מגורים רחב היקף (לעומת הוספת מחסן שאינו משמש למגורים והוספת ממ"ד קטן מימדים בשטח של 9 מ"ר בסך הכל). לפיכך, יש לראות בבעלי תת חלקה 20 (מולאיון יוסף יאיר ומולאיון זהבה- להלן: "דירת מולאיון"), בבעלי תת חלקה 23 (גבראל שלמה וגבראל רות- להלן: "דירת גבראל") ובבעלי תת חלקה 25 (צרפתי יוסף וצרפתי עדנה- להלן: "דירת צרפתי"), כמי שביצעו הרחבה דומה ובכך נתנו הסכמתם הקונסטרוקטיבית להרחבה המבוקשת. בהקשר זה לא למותר לציין כי בביקורי במקום נוכחתי כי התוספת לתת חלקה 20 כללה, בנוסף לחדר בשטח של כ-32 מ"ר, גם בניית מרפסת תלויה, כך גם בתת חלקה 25 ניתן היה להבחין בנוסף לתוספת החדר גם בהוספת מרפסת.
65. ביחס לתת חלקה 17, בבעלות יפלא רבקה (להלן: "דירת יפלא"), בביקור במקום ראיתי כי קיים שלד של תוספת בניה של כ-32 מ"ר (שכן זה נבנה "בהינף אחד" יחד עם הרחבות דירת גבראל, דירת מולאיון ודירת צרפתי), אולם טרם נעשה בו שימוש. בין דירת יפלא לאותו שלד ניתן היה לראות בביקור קיר מפריד. עם זאת, בשים לב לקיומו בפועל ולעובדה כי אותו מתחם "השלד" הוצא מן הרכוש המשותף (אף אם טרם נעשה בו שימוש בפועל כחדר מדירת יפלא) יש לראות גם בו כ"הרחבה דומה" ועל כן גם ביפלא כמי שנתנה הסכמתה הקונסטרוקטיבית להרחבה המבוקשת.
66. בתת חלקה 26, בבעלות פש דוד מרדכי, הממוקמת בקומה השישית (מעל דירת צרפתי), ראיתי בביקורי במקום כי אלו עושים שימוש בחלק מהגג המשותף כמרפסת לדירתם. לא מצאתי כי ניתן לראות בסוג זה של שימוש בגג משום הרחבה דומה- לא מדובר בתוספת של חדר, או בבנייה כלשהי, כך שמהות השימוש ואופיו שונים לחלוטין. כמו כן, בביקור ראיתי כי קיימת מעלית פרטית אשר אין חולק כי היא משמשת את דירת פש בלבד. אין מדובר בהרחבה לדירה, שכן כאמור, אין מדובר ב" הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה", כך שממילא לא ניתן לראות בכך הרחבה דומה. מכל מקום, אף אם היה ניתן לראות בכך משום "הרחבה" זו וודאי איננה "הרחבה דומה"- לא מבחינת היקף השטח ולא מבחינת אופי השימוש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

67. בכל הנוגע לתת חלקה 16 (בבעלות סעדו שחר אסתר) ולתת חלקה 24 (בבעלות שאשא מאיר ושאשא אילתה), לא מצאתי כי בוצעו הרחבות כלשהן וודאי שלא כאלו שניתן לראותן כ"הרחבה דומה". בהקשר זה לא הציגה הנתבעת די ראיות שיש בהן כדי לבסס את המסקנה המבוקשת.

68. עולה אפוא, כי יש למנות את הסכמתן של 4 דירות כ"הסכמה קונסטרוקטיבית". לפיכך, ככל שיש למנות את הסכמת בעלי הדירות מבין בעלי הדירות בכניסה ב' בלבד מדובר בהסכמה של 5/13, היינו הסכמת 38% מבעלי הדירות. ככל שיש למנות את ההסכמות מבין כלל בעלי הדירות מדובר ברף נמוך עוד יותר העומד על כ-19% בלבד. בהקשר זה מצאתי לדחות את טענת התובעת כי בשים לב לאישורה של תב"ע דומה (הרחבה של מספר דירות ב"הינף אחד") גם לכניסה א', הרי שמדובר באותו רף הסכמות אף אם מחשיבים גם את דירות כניסה זו. טענה זו לא בוססה כראוי, ונשמעה לראשונה רק בסיכומי הנתבעת. מכל מקום, אף אם היה מקום לקבלה, אין מדובר ברף העולה על 38%, וממילא אין בו כדי למלא אחר דרישת החוק.

69. הנה כי כן, בין אם יש למנות את רף ההסכמות מבין כל בעלי הדירות (הינו שתי הכניסות של הבית המשותף) או שמא אך מכניסה ב', בה ממוקמת דירת הנתבעת, הנתבעת רחוקה מרחק רב מאחיזה ברף ההסכמות הנדרש בדין. אדגיש, כי אף לשיטת הנתבעת (אשר ביקשה למנות 6 מבעלי הדירות כמי שנתנו הסכמתם הקונסטרוקטיבית נוכח ביצוע של הרחבה דומה – או אז מדובר בהסכמה של 53%), אין בידה את הסכמת בעלי הדירות בהיקף הנדרש.

70. במצב דברים זה, נראה כי יש למקד את הדיון בסוגיה הבאה והיא האם נימוקי ההתנגדות שמעלה התובעת מצדיקים כשלעצמם את התערבות המפקחת. היינו, האם יש לקבוע כי נוכח מהות ההתנגדות יש להתעלם מהעובדה שהנתבעת אינה אוחדת בכל הסכמה פוזיטיבית ובידיה, מכוח הסכמות קונסטרוקטיביות, לכל היותר הסכמת 38% מבין בעלי הדירות, ולאפשר לה את ביצוע ההרחבה המבוקשת.

71. סבורני כי אין הדבר כך. אנמק.

72. ראשית, התובעת הציגה מספר טעמי התנגדות, ובראש ובראשונה הפגיעה הקניינית העשויה להיגרם לבעלי הדירות נוכח הצמדת הרכוש המשותף לדירת התובעת.

73. טעם התנגדות נוסף הוא החשש מהשתלטות עתידית נרחבת יותר על הרכוש המשותף מזו המבוקשת כעת. אמנם, ניתן לומר כי אכן, כפי שטוענת הנתבעת, טעמי התנגדות אלו אינם בהכרח רלוונטיים, שעה שהם מתייחסים לבניה נרחבת בהרבה מזו שמבקשת הנתבעת לבצע על פי היתר הבנייה שאושר לה. עם זאת, חששה של התובעת כי מדובר ב"סנונית ראשונה" שלאחריה יתבקש היתר בניה נרחב יותר, אשר יוביל אף לפריצת פתח לגינה המשותפת, אינו בגדר חשש חסר תום לב. בהקשר זה לא למותר לציין כי על אף שבהיתר הבניה שניתן לנתבעת הוחלט כי "יש לבטל הנמכת חצר ובניית גרם מדרגות לירידה לחצר מונמכת" נקבע, עם זאת, כי "ניתן לאשר פתח יציאה מהסלון ישירות לגינה ע"י מס' מדרגות בלבד" (ראה החלטת ועדת המשנה, נספח ג')

לתצהיר הנתבעת). במכלול נסיבות אלו אינני סבורה כי טעם התנגדות זה, לוקה בחוסר תום לב ונוגד שיטת המשפט באופן המקיים עילה להתערבותי בו.

74. לא מצאתי כי טעמי התנגדות התובעת נובעים מניסיון סחיטה או מהתנגדות לשם ההתנגדות בלבד. לא מצאתי בסיס מספק לטענת הנתבעת כי הנציגות "עושה דברו של צרפתי", וזה ניסה "לסחוט אותה" באופן בו הבהיר לה כי לו תיתן הסכמתה לעבירת בניה שביצע ייתן הוא הסכמתו להרחבה המבוקשת על ידה. טענת "סחיטה" זו לא הוכחה לגופה. הנתבעת נסמכה בטענתה זו על נספח ז' לתצהירה- מכתב מיום 2.7.14 של צרפתי. אולם, עיון בו מעלה כי צרפתי הסכים להסיר התנגדותו מההרחבה המבוקשת "וזאת בתנאי שיראו פתרון לשאר דיירי הבניין אשר נמצאים בעמודה של המיקום של הבנייה דהיינו תוספות ממ"דים לשכנים שנמצאים מעל הבנייה של משפחת שכטר במידה וניתן מבחינה תכנונית והנדסית". נימוק זה איננו מהווה "סחיטה" ובוודאי שלא ניתן לראות בו נימוק חסר תום לב. טענתו זו אף לא הופרכה בחקירתו הנגדית.

75. יתרה מכך, אף אם היה מוכח כי אכן הסכים צרפתי להסיר את התנגדותו רק אם תיאות הנתבעת מצדה לתת הסכמתה להרחבה מבוקשת בדירתו (ואף הכשרת עבירת בנייה בדיעבד), אינני רואה בכך משום "סחיטה" או חוסר תום לב. כבר נפסק כי " **גם עמידתו של דייר על קבלת טובת הנאה כלשהי כתנאי למתן הסכמתו לוותר על זכויותיו, אפילו טובת הנאה כספית, אינה מהווה בהכרח חוסר תום לב**" (פרשת קסרי לעיל).

76. באשר לטענה בדבר התעלמות הנציגות מעבירות בניה שביצעו אחרים ברכוש המשותף, גם בכך לא מצאתי משום חוסר תום לב המצדיק את התערבותי החריגה. ראשית, משום שלא הוכח במדויק מהן אותן עבירות בניה נטענות. ככל שמדובר בזו שביצע צרפתי הרי שזו הוכשרה בדיעבד, לפחות ברובה. שנית, סבורני כי הנציגות זכאית להחליט על סדרי העדיפויות שלה בכל הנוגע להשתלטות על רכוש משותף ובתוך כך לקבוע, למשל, כי בניה בחללי הבית המשותף ("מילוי" לפי התשריט) חמורה מבחינתה יותר מהרחבה לה ניתנו הסכמות רוב בעלי הדירות והיא הוכשרה בדיעבד, או מסגירת מרפסות או סגירה קלה של חלק מהגג. מכל מקום, לא מדובר בהתנהלות ברף המגיע עד כדי חוסר תום לב הנוגד את שיטת המשפט ומצדיק התעלמות מההתנגדות כליל.

77. באשר לטענת התובעת בדבר רצונה העתידי לערוך תכנון כולל של בעלי הדירות לבניית ממ"דים וחששה כי בניית הממ"ד על ידי הנתבעת עלולה לפגוע בתכנון כולל זה- לא מצאתי מקום להתייחס לטענה זו. זאת משום שמקובלת עלי טענת ב"כ הנתבעת כי טענה זו הועלתה בשלב מאוחר בדיון, מבלי שנטענה בכתב ההגנה ומבלי שניתנה לנתבעת האפשרות להתייחס אליה לגופה. אכן מדובר בהרחבת חזית אסרה ולפיכך אינני נדרשת לטעם זה.

78. מקובלת עלי טענת הנתבעת כי טענת התובעת בדבר סיכון קונסטרוקטיבי בבניית הממ"ד, לא הוכחה, לא הובאה כל חוות דעת מומחה- הנדסית או אחרת שיש בה כדי להעיד על הסיכון הנשקף. כך גם הטענה כי יש בבניית הממ"ד משום פגיעה באחוזי הבנייה המוקנים ליתר בעלי הדירות, אין בה ממש שכן בניית ממ"ד בשטח של 9 מ"ר אינה מהווה ניצול אחוזי בנייה עיקריים (ראה סעיף 9(ד)(1) לתקנות התכנון והבניה (חישוב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/151/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב-1992 וכן תקנה 197א לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) התש"ן-1990). עם זאת, כאמור, בשים לב לטעמי ההתנגדות האחרים שהוצגו ולכך שלא מצאתי כי אלו נגועים בחוסר תום לב ממשי, אין לקבל את התוצאה שמבקשת הנתבעת לאמץ ולפיה יש להתעלם מהתנגדות התובעת בשל הטעמים הנעוצים בה.

79. סיכומי של דבר, לא מצאתי כי יש בטעמי ההתנגדות של התובעת משום חוסר תום לב העולה עד כדי הצדקה להתעלם מהם ולאפשר את ההרחבה על אף היעדר הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש בדין. זאת במיוחד שעה שהנתבעת לא אוזרת בהסכמה פוזיטיבית ולו של דייר אחד, וההסכמות הקונסטרוקטיביות, אף הן, רחוקות מהרף הנדרש של הסכמת בעלי הדירות לבנייה המבוקשת, כקבוע בחוק.

80. בכל הנוגע לטענת התובעת כי הנתבעת פערה חור של ממש כביכול בקיר דירתה הגובל עם המילוי, הרי שלא מצאתי כי טענה זו הוכחה כנדרש. בביקורי במקום ראיתי כי חור כאמור לא קיים, ואף אם היה, הוא נאטם זה מכבר. בהקשר זה מקובלת עלי טענת הנתבעת כי פתחה חור "בגודל לבנה או שתיים" לצורך בדיקת טיב החלל ("פתחתי חור קטן לפני הבקשה להיתר על מנת לדעת במה דברים אמורים האם יש אוויר או חול" (ראה בעדותה – עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 13.9.16, שורות 1-4) וכי סגרה אותו מיד אחר כך (ראה שם בשורה 7).

סוף דבר

81. התביעה מתקבלת ברובה.
82. ניתן בזה צו מניעה קבוע המורה לנתבעת להימנע מלבצע עבודת בניה כלשהי ברכוש המשותף של הבית המשותף, ובפרט לממש את היתר הבנייה שניתן בתיק 0448.02/2010.
83. לא מצאתי כי יש מקום להורות על יתר הסעדים המבוקשים (לחדול מביצוע בניה או הריסה ברכוש המשותף, להשיב את המצב לקדמותו בקירות החיצוניים), שעה שלא מצאתי כי החלה בנייה כלשהי, ולפיכך ממילא לא קם הצורך להשיב את המצב לקדמותו.
84. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪. הערבות תושב לתובעת.

ניתן היום, ט"ז שבט תשע"ז, 12 פברואר 2017, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין